

0010410-70.2010.8.26.0066

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... - Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Tipo Completo da Parte Passiva Principal

Edson Aparecido de Oliveira da Silva

Vistos.

O réu Edson Aparecido de Oliveira da Silva, qualificado nos autos, foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 250 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

2ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, Barretos - SP - cep 14783-195

0010410-70.2010.8.26.0066 - lauda

CONCLUSÃO: Em 25 de março de 2022 faço estes autos conclusos ao Excelentíssimo Juiz de Direito Dr. LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA. Eu, Leonardo André Crivelaro Zanon, Assistente Judiciário, subscrevi.

SENTENÇA

Processo nº:

0010410-70.2010.8.26.0066 - Controle nº

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Tipo Completo da Parte Passiva Principal

Edson Aparecido de Oliveira da Silva

Vistos.

O réu Edson Aparecido de Oliveira da Silva, qualificado nos autos, foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com trânsito em julgado para o Ministério Público na data de 22/05/2012 (fls. 193).

A pena aplicada ao réu prescreve em 08 (oito) anos conforme artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

A r. sentença transitou em julgado para acusação em 22/05/2012 e até a presente data não se logrou executar a pena imposta. Percebe-se, portanto que entre a primeira e a segunda data, decorreu lapso superior a oito anos. Prescrita, portanto, a pretensão executória da pena imposta.

Diante do exposto, com fundamento no inciso IV do artigo 107, c.c. art. 115, ambos do Código Penal, julgo extinta a punibilidade do réu Edson Aparecido de Oliveira da Silva, qualificado nos autos, em virtude da prescrição da pretensão executória, arquivando-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.

Barretos, 25 de março de 2022.

Juiz de Direito: LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA